

定 款

학교법인 백산학원

학교법인 백산학원 정관

재정(전문) 1960.11.21. 분보 제421
개정(일부) 1961.08.05. 문보 제561
개정(일부) 1962.05.09. 전북교육 547
개정(일부) 1964.04.16. 전북교문 1040.3-712
개정(일부) 1965.01.20. 전북교문 1040.32-135
개정(일부) 1971.02.23. 문정 1042.3-900
개정(일부) 1974.09.04. 관리 1042.3-748
개정(일부) 1975.11.03. 관리 1042.3-982
개정(일부) 1977.07.23. 관리 1042.3-664
개정(일부) 1978.08.14. 관리 10420.3-697
개정(일부) 1981.08.03. 관리 1040-1437
개정(일부) 1983.05.25. 관리 1042.3-542
개정(일부) 1986.11.01. 관리 25422-962
개정(일부) 1988.07.05. 관리 25422-381
개정(일부) 1990.01.01. 관리 25422-804
개정(일부) 1990.06.30. 관리 25422-484
개정(일부) 1990.09.12. 관리 25422-621
개정(일부) 1991.09.17. 행정 81422-34
개정(일부) 1998.03.28. 행정 81422-349
개정(일부) 1998.07.21 행정 81422-749
개정(일부) 2000.05.17. 행정 81422-10291
개정(일부) 2000.10.19. 행정 81422-19
개정(일부) 2001.05.24. 행정 81422-615
개정(일부) 2007.01.25. 교육지원과-588
개정(일부) 2008.02.28. 교육지원과-461
개정(일부) 2010.05.03. 교육지원과-5731
개정(일부) 2011.12.14. 예산과-3151
개정(일부) 2015.01.12. (제333차 이사회)
개정(일부) 2016.04.21. (제344차 이사회)
개정(일부) 2016.08.
개정(일부) 2021.04.30. (제376차 이사회)
개정(일부) 2022.04.12. (제382차 이사회)

제 1 장 총 칙

제1조 (목적) 이 법인은 대한민국의 교육 이념에 입각하여 중·고등 보통 교육을 실시함을 목적으로 한다.

제2조 (명칭) 이 법인은 학교법인 백산학원 (이하 “법인” 이라 한다.)이라 한다.

제3조 (설치학교) 이 법인은 제 1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 학교를 설치 경영한다.

1. 백 산 중 학 교
2. 백 산 고 등 학 교

제4조 (주소) 이 법인의 사무소는 전라북도 부안군 백산면 백산로 379번지에 둔다
(개정 2021.4.30.)

제5조 (정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사정수의 3 분의 2 이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 변경하고 변경된 사항은 14일 이내에 전라북도교육감에게 보고하여야 한다. 단, 변경된정관이 법령에 위반되어 전라북도 교육감에게 시정 또는 변경명령을 받았을때는 지체없이 이를 시정하거나 변경하고 그사실을 전라북도 교육감에게 보고하여야 한다.(개정 2021.04.30.)

제 2 장 자 산 과 회 계

제 1 절 자 산

제6조 (자산의 구분) ① 이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.

② 기본재산은 별지목록의 재산과 제 11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③ 보통재산은 제 2항에서 정하는 이외의 재산으로 한다.

제7조 (재산의 관리) ① 제 6조 제 2항의 규정에 의한 기본 재산의 매도·증여·교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회 의결을 거쳐 관할 청의 허가를 받아야 한다.

② 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제8조 (경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실과 수익사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제 2 절 회 계

제9조 (회계의 구분) ① 이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.

② 법인회계는 일반회계와 수익사업회계로 구분할 수 있다.

③ 제 1항의 학교에 속하는 회계는 당해 학교의 장이 편성하되 학교운영위원회의 자문을 거친후 집행하고 법인의 업무에 속하는 회계는 이사장이 집행한다.

④ 학교에 속하는 회계의 결산은 매 회계년도 종료 후 학교운영위원회의 자문을 거쳐야 한다.

제10조 (예산의 채무부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이 사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조 (세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의 상황과 익년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며, 이 적립금은 기본재산으로 한다.

제12조 (회계년도) 이 법인의 회계년도는 3 월 1일부터 익년 2월말일까지로 한다.

제12조의1 (예·결산보고 및 공시) ① 법인은 매 회계연도 개시전에 예산을, 매 회계년도 종료후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.

② 제1항에 의한 법인 및 학교에 속하는 회계의 예산서(부속명세서 포함)는 매회계년도 개시 5일 전까지, 결산서(부속명세, 감사보고서 포함)는 매회계년도 종료 후 3월 안에 각각 당해 학교의 홈페이지에 게재하여 1년간 공개하여야 한다.

제 3 절 예산·결산 자문 위원회(삭제)

제13조내지 17조 삭제

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제18조 (임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 8인 (이사장 1인과 개방이사를 포함한다.)
2. 감사 2인

제19조 (임원의 임기) ① 임원의 임기는 다음 각호와 같다. 다만, 최초의 임원 반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다.

1. 이사 4년
2. 감사의 임기는 3년으로하되, 1회에 한하여 증임할 수 있다.

② 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

③ 제26조 ①단서의 규정에 의하여 선임된 학교의 장인 이사의 임기는 이 정관에 정한 학교의 장의 임기로 한다.

제20조 (임원의 선임방법) ① 이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다. 이 경우 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교 홈페이지에 상시 공개해야한다.

② 임기전의 임원의 해임은 이사회 의결을 거쳐 관할청의 승인을 받아야 한다.

③ 임원중 결원이 생긴 때에는 2 월 이내에 이를 보충하여야 한다.

- ④ 임원의 선임은 임기만료 2개월전에 하여야 하며 늦어도 임기 개시 1개월전에 관할청에 취임 승인을 신청하여야 한다.

제20조의2 (개방이사의 정수) 이 법인의 개방 이사의 수는 이사정수의 1/4이상으로 한다.

제20조의3 (개방이사의 선임) ① 개방이사의 선임 사유가 발생한 날로부터 15일 이내 (재직 이사의 경우 임기만료 3월전)에 개방이사추천 위원회(이하 “추천위원회”라 한다)에 개방이사 선임대상자를 추천 요청 하여야 한다.

- ② 법인은 개방이사 선임대상자를 추천 요청할 때 정관에서 정한 자격요건을 함께 제시할 수 있다.

- ③ 법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는 법인이 설치, 경영하는 학교의 학교운영위원회 의견을 골고루 반영 30일 이내에 대상 인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간 내에 추천이 없을시 에는 법인은 관할청에 추천 요청한다.

제20조의4(추천위원회) ① 추천위원회는 백산고등학교 학교운영위원회에 둔다.

- ② 추천위원회 위원 정수는 5인으로 하고 그 구성은 다음 각호와 같다.

1. 학교운영위원회에서 추천하는 자 : 3인
2. 법인에서 추천자 : 2인
3. 추천위원회 의장은 위원의 호선으로 선출한다.
4. 그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회 규정으로 정할 수 있다.

제21조(임원선임의 제한) ① 이사 정수의 반수 이상은 대한민국 국민이어야 한다.

- ② 이사회에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제 777 조에 규정된 친족관계에 있는 자가 이사정수의 1/4을 초과하여서는 아니 된다.

- ③ 이사 정수의 1/3이상은 교육경험이 3년이상 있는 자라야 한다.

- ④ 감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 아니어야 한다.

- ⑤ 감사 중 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 자를 선임한다.

- ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재적이사 3분의 2이상의 찬성을 얻어야 한다.

1. 관할청으로부터 임원취임승인이 취소된날부터 5년이 경과한자
2. 사립학교 교원으로 재직중 파면된 날부터 5년이 경과한자
3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 3년이 경과한자

제22조 (이사장의 선출 방법과 그 임기 등) ① 이사장은 이사의 호선으로 관할청의 승인을 받아 취임한다.

- ② 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

제23조 (이사장 및 이사의 직무) ① 이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다.

- ② 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하여, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

제24조 (이사장 직무 대행자 지정) ① 이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

- ② 이사장이 궐위되었을 때는 이사회에서 지명하는 이사가 직무를 대행한다.

- ③ 제 1항 및 제 2항의 규정에 의하여 이사장 직무 대행자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 받아야 한다.

제25조 (감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일
2. 이사회와 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 제 1호 및 제 2호의 감사결과 부정 또는 불미한 점이 있음을 발견할 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
4. 제 3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회와 소집을 요구하는 일
5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회와 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제26조 (임원의 겸직 금지) ① 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치 경영하는 학교의 교원, 기탁직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.

- ② 감사는 이사장, 이사 또는 학교법인의 직원(당해 학교법인이 설치.경영하는 학교의 교원, 기탁직원을 포함한다.)을 겸할 수 없다.

제 2 절 이 사 회

제27조 (이사회와 구성 및 기능등) ① 이사회는 이사로서 구성한다.

- ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의 결정한다.

1. 학교법인의 예산. 결산. 차입금 및 재산의 취득. 처분과 관리에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
4. 임원의 임면에 관한 사항
5. 법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임면에 관한 사항
6. 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요 사항
7. 수익사업에 관한 사항
8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항

- ③ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제28조 (이사회와 개회 및 의결정족수) ① 이사회는 재적이사 과반수가 출석하지 아니하면 개회하지 못한다.

- ② 이사회와 의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사정수의 과반수

찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우 부결된 것으로 본다.

- ③ 이사가 이사회에 출석하지 않더라도 동영상과 음성을 동시에 송수신하는 장치가 갖추어진 다른 장소에 출석하여 진행하는 원격영상회의 방식에 의할 경우 해당이사는 이사회에 출석한 것으로 본다.(신설2021.04.30.)

제29조 (이사회 의결 제척사유) 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제30조 (이사회 의 소집) ① 이사회는 이사장 또는 이사장 직무대행 이사가 소집하고 그 의장이 된다.

- ② 이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일 전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회에 개회를 요구한 때에는 예외로 한다.

제31조 (이사회 소집특례) ① 이사장은 다음 각 호의 1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집요구 일로부터 20일 이내에 회의소집 통지를 하여야 한다.

1. 재적이사 반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
2. 제 25조 제 4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

- ② 이사회 소집권자가 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일 이상 회의소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이를 소집할 수 있다. 다만, 소집권자가 이사회에 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.

제31조의2 (이사회회의록) ① 이사장은 이사회 회의록을 작성하여 보관하여야 한다.

- ② 이사회 회의록에는 출석한 임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고 그 회의록이 2매 이상인 경우에는 간 서명하여야 한다.
- ③ 이사회는 회의 종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교홈페이지를 통하여 3개월 간 공개 하여야 한다. 다만, 사립학교법시행령 제8조의 2의제①항 각호에 해당하는 사항은 이를 공개 하지 아니할 수 있다.
- ④ 제3항의③호의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개범위 등을 의결하여야 한다.

제31조 3(사학윤리강령 준수등)

- ① 이 법인은 법인 및 학교운영에 있어 “사학윤리강령”을 준수한다(신설2021.04.30.)
- ② 이 법인 및 유지경영하는 학교의 투명한 운영을 위하여 “사학윤리위원회” 활동에 협조하고 그 결정사항을 준수한다(신설2021.04.30.)

제 4 장 해 산

제32조 (해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성으로 전라북도교육감의 인가를 받아야 한다.

제33조 (잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여 재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 교육부장관에 대한 청산종결의 신고가 종료된 후 다른 학교법인이나 기타 교육사업을 경영하는 자에게 귀속한다.

제34조 (청산인) 이 법인이 해산할 때에는 청산인은 해산당시의 이사 중에서 선출하되 전라북도교육감의 승인을 받아야 한다.

제 5 장 교 직 원

제 1 절 교 원

제 1 관 임 면

제35조 (임용) ① 이 법인이 설치·경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용하되, 그 임기는 4년으로 하고 1차 중임할 수 있다.

② 학교의 장 이외의 교원은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다.

③ 제 1항 내지 제 2항의 규정에 의하여 임용권자가 교원을 임용하였을 때에는 임용한 날로부터 7일 이내에 관계 증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.

④ 삭제 (2021.04.30.)

⑤ 삭제 (2021.04.30.)

⑥ 학교법인의 이사장과 다음 각호의 어느 하나의 관계에 있는 자는 당해 학교 법인이 설치·경영하는 학교의 장에 임명 될 수 없다. 다만, 이사정수의 3분의2이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러지 아니하다.

1. 배우자

2. 직계 존속 및 직계비속과 그 배우자

3. 학교장으로 임명되어 있는 자가 학교법인의 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학교법인의 이사장과 1호, 2호의 어느 하나의 관계에 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받아야 한다.

⑦ 제2항의 교원을 신규임용할때에는 공개채용을 원칙으로 하되 지원마감일 30일전까지 채용분야, 채용인원, 지원자격 심사기준등에 관한 사항을 일간신문또는 정보통신망, 학교홈페이지 그밖의 효과적인 방법으로 공고하고 공개하여야 한다, 만약 법인 채용이 불가능할시에는 그 전형을 교육감에게 위탁 실시할수 있다.

(신설 2021.04.30.)

⑧ 제7항에 따른 공개전형은 필기시험, 실기시험 및 면접시험등의 방법으로하며, 그밖에 공개전형의 시행에 필요한 사항은 교원인사위원회의 심의를 거쳐 임용권자가 정하며, 공개전형에 응시할 수 있는 자격에 대하여는 교육공무원임용령 제11조3의 규정을 준용한다(신설 2021.04.30.)

⑨ 미성년자에 대한 성폭력 범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형이상의 선고를 받은 사람은 임용을 제한하며, 미성년자에 대한 성폭력범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형 이상의 형을 선고받은 재직교원도 당연 면직한다.(신설 2021.04.30.)

제35조의2 (기간제교원) ① 교원이 직무를 이탈하여 후임자의 보충이 불가피할 때에는 그 기간중 당해 교원 자격기준에 해당하는 자를 기간제교원으로 임용할 수 있다.

② 기간제교원은 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직된다.

③ 기간제 교원의 임용기간은 1년 이내로 하되 필요한 경우 3년의 범위내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

④ 법 제54조 4 제1항에 의거 임용하는 교원은 소속학교의 장에게 위임할수 있다.
(신설 2021.04.30.)

⑤ 학교의 장이 4항의 규정에 의거 교원을 임용한 경우에는 이를 지체없이 이사장에게 보고하여야 한다(신설 2021.04.30.)

제35조의3 (전형결과공개) ① 교원 공개전형에 응시한 자가 전형결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규 채용자가 확정된후 이를 공개하여야 한다.

② 제1항의 정보 공개에 대하여는 공공기관의 정보공개에 관한법률 제9조 내지 제17조를 준용한다.

제35조 4(퇴직교원의 기간제 임용)

① 퇴직교원의 기간제 임용은 【전라북도교육청계약제교원운용지침】을 준용한다.
(신설 2021.04.30.)

제 2 관 신 분 보 장

제36조 (휴직의 사유) 교원이 다음 각호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 당해 교원의 임면권 자는 휴직을 명할 수 있다. 다만 제1호 내지 제4호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 임명권자는 휴직을 명하여야 한다. 7호 내지 12호의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다

1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기의 휴양을 요할 때
2. 병역법의 규정에 의하여 징집 또는 소집된 때
3. 천재, 지변 또는 전시, 사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때
4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때

5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하게된 때, 또는 외국에서 1년 이상 연구하게 된 때
6. 국제기구, 외국기관 또는 재외 국민교육기관에 고용된 때
7. 자녀(만6세 이하 취학전 자녀)를 양육하기 위하여 필요하거나 여교원이 임신 또는 출산하게 된 때.
7호의 2. 만19세 미만의 아동을 입양하는 경우
8. 교육부장관이 지정하는 연구 기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때
9. 사고 또는 질병등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때
10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때
11. 교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전 임자로 종사하게 된 때
12. 교원이 자기개발을 위한 학습·연구 등이 필요 하거나 수업 및 생활지도 등을 위해 신체적·정신적 회복이 필요할 때.

제37조 (휴직의 기간) 교원의 휴직기간은 다음과 같다.

1. 제36조 제1호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위 내에서 연장 할수 있다. 다만, 연금법에 따른 공무원 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
2. 제36조 제2호 및 제 4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간이 만료될 때까지로 한다.
3. 제36조 제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3월로 한다.
4. 제36조 제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만, 학위취득을 하려는 경우에는 3년의 범위에서 연장할 수 있다.
5. 제36조 제6호의 규정에 의한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 제36조 제7호의 사유로 인한 휴직기간을 1년 이내로 하며, 해당교원이 원하는 경우 이를 분할하여 휴직명령을 할 수 있다. 다만, 여교원의 경우 임용권자는 3년의 범위 안에서 그 휴직기간을 연장 할 수 있다.
7. 제36조 제8호의 규정에 의한 휴직기간은 2년 이내로 한다.
8. 제36조 제 9호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하며 재직 중 총3년 이내로 한다.
9. 제36조 제10호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 하며 3년 이내 연장할 수 있다.
10. 제36조 제11호의 규정에 의한 휴직기간은 전임기간으로 한다.
11. 제36조 제12호의 규정에 의한 휴직기간은 재직기간중 총1회, 1년 이내로 한다.

제38조 (휴직교원의 신분) ① 휴직중의 교원은 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직기간중에 그 사유가 소멸될 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며 임용권자는 지체없이 복직을 명하여야 한다.

③ 제36조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀 신고한 때에는 당연히 복직된다.

④ 교원이 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할수 없을 때 임용권자는 해당 교원을 면직시킬수 있다.

(신설 2021. 04.30.)

제39조(휴직교원의 처우) ① 제36조 제 1호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직 기간중 봉급의 7할을 지급한다. 다만, 결핵성질환으로 인한 휴직의 경우에는 그 휴직 기간중 봉급의 8할을 지급한다.

② 제36조 제5호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직 기간중 봉급의 5할을 지급한다.

③ 제36조 제2호 내지 제 4호와 제 6호 내지 제 8호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 봉급을 지급하지 아니한다.

제40조 (직위해제 및 해임) ① 형사 사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니한다.

② 임면권자는 다음 각호의 1에 해당하는 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한자, 또는 교원으로서 근무태도가 심히 불성실한 자

2. 징계 의결이 요구된 자

3. 제 1항 또는 제 2항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 임면권자는 지체없이 직위를 부여하여야 한다.

4. 제 1항 또는 제 2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에 대하여는 봉급의 8할을 지급한다. 다만, 제 1항 또는 제 2항 제 2호의 규정에 의하여 직위해제된 자가 직위해제일로부터 3월이 경과하여도 직위를 부여받지 못할 때에는 그 3월이 경과한 후의 기간중에는 봉급의 5할을 지급한다.

5. 임면권자는 제2항 제1호에 의하여 직위해제된 자에 대하여 3월 이내의 기간 대기를 명한다.

6. 제5호의 규정에 의하여 대기명령을 받은자에 대하여는 임면권자는 능력회복이나 태도 개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여등 필요한 조치를 하여야 한다.

7. 제2항 제1호와 제 2호 또는 제1항의 직위해제 사유가 경합하는 때에는 제2항 제2

호 또는 제1항의 직위해제 처분을 하여야 한다.

8. 제2항 제1호의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자가 그 기간중 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정된 때에는 임면권자는 교원징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.

제41조 (보수) 교원의 보수는 교육공무원 보수규정을 준용한다.(개정 2021.04.30.)

제42조 (의사에 반한 휴직, 면직 등의 금지) ① 교원은 형의선고, 징계처분 또는 사립 학교법이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급 학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

② 교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③ 교원은 징계처분 기타 그 의사에 반한 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제42조의 2 (명예퇴직) ① 교원으로서 【사립학교교직원연금법】제31조의 규정에 따른 재직기간이 20년 이상이고, 정년퇴직일로부터 최소한 1년전에 스스로 퇴직하는 경우 예산의 범위 안에서 명예퇴직수당을 지급할수 있다.(개정 2021.04.30.)

② 명예퇴직수당 지급대상자는 제1항에 해당하는 자로 학교장의 추천을 받고 수당지급 신청기간 개시일 현재 결격사유가 없는자로 한다. 단, 수당지급액은 연금법상에 제직기간에 따라 계산하고 기타 필요한 사항은 국가공무원 명예퇴직수당등 지급규정을 준용한다.(개정 2021.04.30.)

제42조의 3 (후임자 보충 발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임되거나 근무성적 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제42조 4 (정년) 이 법인이 설치 경영하는 학교 교원의 정년은 교육공무원 제47조에 준용한다.(단, 학교장은 임기 전이라도 교원 정년일에 당연 퇴직한다)
(신설 2021.04.30.)

제 3 관 교 원 인 사 위 원 회

제43조 (교원인사위원회 설치) 교원(학교의 장을 제외한다)의 임면등 인사에 관한 중요 사항을 심의하게 하기 위하여 당해 학교에 교원인사위원회 (이하“인사위원회”라 한다)를 둔다.

제44조 (인사위원회 회의 기능) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 교원의 임면에 관한 사항
2. 교원의 보직에 관한 사항
3. 교원의 연수 대상자 및 포상 대상자 추천에 관한 사항
4. 공개전형의 시행에 관한 사항
5. 기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요로 한다고 인정하는 사항

제45조 (인사위원회의 조직) ① 인사위원회는 학교별로 학교의 장이 임명하는 10인 이내의 교원으로 조직한다.

② 인사위원회 위원 임기는 1년 이내로 하되, 중임할 수 있다.

제46조 (인사위원회 위원장 및 직무) ① 인사위원회의 위원장은 당해 학교의 장이 임명한다.

② 인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③ 인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제47조 (인사위원회의 회의소집등) ① 인사위원회의 회의는 학교의 장이 요청이 있을 때, 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.

② 인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수의 찬성으로 의결한다.

제48조 (회의록 작성) ① 인사위원회는 회의록을 작성하여 당해 학교의 장에게 보고하여야 한다.

② 제 1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2인 이상이 서명, 날인한다.

제49조 (인사위원회의 간사등) ① 인사위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 당해 학교의 교직원중에서 학교의 장이 임명한다.

제50조 (운영 세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제 2 절 교 원 징 계 위 원 회

제51조 (교원징계위원회의 조직) ① 교원 징계위원회는 5인의 위원으로 조직한다.

② 교원 징계위원회의 위원은 교원 또는 학교 법인의 이사중에서 이사회 의결을 거쳐, 이사장이 임명한다.

다음 각호 중에서 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임명한다.

1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자

나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 자

다. 공무원으로 20년 이상 근무하고 퇴직한 자

라. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자

③ 교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.

1. 제2항 제2호에 따라 위촉된 위원(이하 “외부위원”이라 한다)을 최소 1명 이상 포함할 것

2. 외부위원은 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교에 소속된 자가 아닐 것

④ 교원징계위원회에 참석한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 아니 된다.

제51조의 2 (외부위원의 임기 등) ① 외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

② 학교법인은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
5. 제55조 4항에 따른 비밀누설금지의무를 위반한 경우

제52조 (교원 징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ① 교원 징계위원회 위원장은 위원의 호선으로 선출된다.

② 교원 징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③ 교원 징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제53조 (징계 의결의 기한) 교원징계위원회가 징계의결 요구를 받은 때에는 그 요구서를 접수한 날로부터 60일 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일의 범위안에서 1차에 한하여 그 기한을 연장할 수 있다.

제54조 (제척사유) 교원 징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 당해 징계 사건의 심리에 관여하지 못한다.

제54조의 2 (위원의 기피등) ① 징계대상자는 교원징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 기피신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피 신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 제54조의 규정에 의한 제척 또는 제 1항의 규정에 의한 기피로 교원징계위원회의 출석위원이 재적위원의 3 분의 2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원 수의 3 분의 2 이상이 될 수 있도록 위원의 임명권자에게 임시위원의 임명을 요청하여야 한다.

제54조의 3 (징계의결 요구사유 통지) 교원의 임면권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결 요구와 동시에 징계대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.

제55조 (진상조사 및 의견의 개진) ① 교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할 수 있다.

② 교원징계위원회는 필요하다고 인정한 때에는 관계인을 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

제56조 (징계의결) ① 징계의결은 재적위원 3 분의 2 이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.

② 교원징계위원회는 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계의결서를 작성하여 이를 임면권자에게 통고하여야 한다.

③ 임면권자가 제 2항의 통고를 받은 때에는 그 통고를 받은 날로부터 7일 이내에 그 의결 내용에 따라 징계처분을 하여야 한다.

④ 징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.

⑤ 교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제57조 (징계의결시의 정상 참작등) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계대상자의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정, 징계 요구의 내용, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제57조의 2 (징계사유의 시효) 교원 징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날부터 3년을 경과한 때는 이를 요구할 수 없다. 다만, 징계사유가 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 5년 이내에, 제3호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날로부터 10년 이내에 징계의결을 요구할수 있다.(개정 2021.04.30.)

1. 금품, 물품, 부동산, 향응 또는 그밖에 대통령령으로 정하는 재산상 이익을 취득하거나 제공한 경우.(신설 2021.04.30.)

2. 다음 각 목에 해당하는 것을 횡령, 배임, 절도, 사기 또는 유용한 경우.
(신설 2021.04.30.)

3. 【교육공무원법】 제52조 각호의 어느 하나에 해당한 행위를 한 경우.
(신설 2021.04.30.)

가. 「국가재정법」에 따른 예산 및 기금

나. 「지방재정법」에 따른 예산 및 「지방자치단체기금관리기본법」에 따른 기금
다. 「국고금관리법」제2조제1호에 따른 국고금

라. 「보조금관리에 관한 법률」제2조제1호에 따른 보조금

마. 「국유재산법」제2조제1호에 따른 「국유재산 및 물품관리법」제2조제1항에 따른 물품

바. 「공유재산 및 물품관리법」제2조제1호 및 제2호에 따른 공유재산 및 물품

사. 그밖에 가목부터 바목까지에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것

② 사립학교법 제66조의 3 제2항또는 제3항에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간간은 사립학교법 제66조의3 제1항에 따른 조사나 수사의 종료 통보를 받은날부터 1개월이 지난날에 끝나는 것으로 본다.(신설 2021.04.30.)

③ 징계위원회의 구성. 징계의결. 그밖에 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 【교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 특별법】에 따른 교원소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 하였을 때에는 제1항의 기간이 지나거나 그 남은기간이 3개월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에 다시 징계의결을 요구할수 있다.(신설2021.04.30.)

제58조 (교원징계위원회의 간사등) ①교원징계위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해기관 소속 직원 중에서 그 임면권자가 임명한다.

제59조 (운영 세칙) 교원 징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제 3 절 삭 제

제60조 내지 제 73 조 삭 제 (관리25422-34. 91.09.17)

제 4 절 사 무 직 원

제74조 (자격) ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 사무직원(기능직 및 고용원등을 포함한다. 이하 “사무직원”이라한다.)으로 임용될 수 없다.(개정 2021.04.30.)

1. 금치산자 또는 한정치산자
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
- 6-2. 재직기간중 직무와 관련하여 『형법』 제355조 및 356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된후 2년이 지나지 아니한자.(신설 2021.04.30.)
- 6-3. 형법 제303조 또는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제10조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된후 2년이 지나지 아니한 자.(신설 2021.04.30.)

6-4 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면, 해임되거나 형 또는 치료 감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고 받은후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다.(신설 2021.04.30.)

가.【성폭력범죄의 처벌등에 관한 특례법】 제2조에 따른 성폭력범죄
(신설 2021.04.30.)

나.【아동, 청소년의 성 보호에 관한 법률】 제2조 2에 따른 아동, 청소년 대상 성범죄(신설 2021.04.30.)

7. 이 법인과 이 법인이 설치 경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자와 해임처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아니한 자

② 사무직원의 신규 임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니한다. 다만, 기술직 및 기능직은 임용될 직종에 관한 자격증, 면허증 기타 임용권자가 필요로 하는 자격이있는 자를 인사규칙이 정하는 바에 따라 우선 임용할 수 있다.(개정 2021.04.30.)

③ 재직중인 사무직원이 제 1항의 규정에 해당하게될 때에는 당연 퇴직한다.
(개정 2021.04.30.)

제75조 (임용) ① 사무직원의 신규임용, 승진, 승급, 전보, 강임, 휴직, 직위해제, 복직, 면직, 해임 및 파면(이하“임용”이라한다.)은 임용권자가 공개채용, 전형 또는 근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.(개정 2021.04.30.)

② 제 1항의 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목, 방법, 절차등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.

③ 사무직원은 이사장이 임용하되, 학교소속 사무직원은 당해 학교의 장의 제청이 있어야 한다.(개정 2021.04.30.)

④ (대우사무직원 선발)

1, 당해 계급에서 승진소요 최저연수 이상 근무하고 승진 임용에 제한 사유가 없으며, 근무실적이 우수한자를 바로 상위직급의 대우사무직원으로 선발할 수 있다.
(신설 2021.04.30.)

2, 대우사무직원의 대상계급별 경력 요건은 전라북도 교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침을 준용한다. (신설 2021.04.30.)

⑤ 직급별 승진소요 최저연수는 전라북도 교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침을 준용한다.(신설 2021.04.30.)

⑥ 제6항의기간에는 휴직기간, 직위 해제기간, 징계처분 기간과 징계 처분이 종료된 날로부터 강등,정직18월, 감봉12월, 견책6월이 경과하지 아니한 기간은 포함하지 아니한다.

다만, 「사립학교 교직원 연금법」에 의거 직무상 질병휴직 및 부상으로 인한 휴직, 기타 병역법등 의무이행을 위해 정관에 정한 휴직과 징계처분 또는 직위 해제 처분이 법원의 판결에 의하여 무효 또는 취소로 확정된 경우와 형사사건으로 법원의 판결에 의하여 무죄로 확정된 경우의 그 직위 해제 기간은 제외한다.(신설2021.04.30.)

⑧ 사무직원 근속승진

「지방공무원임용령」 제33조(승진소요최저연수) 제33조의 2(우대승진 및 근속승진 임용) 및 제34조(승진임용의 제한)과 「지방교육행정기관의 행정기구와 정원기준등에 관한 규정」 제17조(근속승진에 따른 정원관리)를 준용한다.(신설2021.04.30.)

제76조(복무) 사무직원 복무에 관하여는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용한다.

제76조의2(행동강령) 교원 및 사무직원의 행동강령에 관하여는 전라북도 교육청 공무원 행동강령을 준용한다.

제76조3 (복무) 사무직원 복무에 관하여는 지방공무원에게 적용하는 규정을 준용한다.

제77조 (보수) 사무직원의 보수는 【지방공무원 보수규정】 및 【지방공무원 수당등에 관한 규정】등을 준용한다(개정 2021.04.30.)

제78조 (신분보장) ① 사무직원의 신분보장에 관하여는 【지방공무원법】에 적용하는 규정을 준용한다 (개정 2021.04.30.).

② 사무직원의 정년은 【지방공무원법】을 준용한다.(개정 2021.04.30.)

③ 사무직원의 당연 퇴직에 대하여는 【사립학교법】 제70조의 3을 따른다.

(신설 2021.04.30.)

제78의2(명예퇴직) ①20년 이상 근속한 사립학교 사무직원 중 퇴직예정일 현재 정년 잔여기간이 1년 이상인 자로서 자진 퇴직하고자 하는 경우 명예퇴직을 할 수 있다.

② 명예퇴직수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차, 기타 필요한 사항은 【지방공무원 명예퇴직수당등 지급규정】 및 관할청의 지침을 준용한다(개정 2021.04.30.)

제78조의3(특별승진) ①정관 제78조의2에 의거 명예퇴직을 하는 자는 근무 중 특별한 공적이 있는 경우 자체 심사를 거쳐 특별승진을 할 수 있다.

②특별승진에 대한 세부사항은 규칙으로 정한다.

제78조 4(정원) 각급학교에 두는 사무직원의 정원은 【전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영지침】에 의한다. (신설 2021.04.30.)

제79조 (징계 및 재심청구) ① 사무직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되 사무직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.(개정 2021.04.30.)

② 사무직원의 재심청구를 위하여 법인에 사무직원 재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영에 관하여는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙으로 정한다.

(개정 2021.04.30.)

제 6 장 직 제

제 1 절 법 인

제80조 (법인 사무 조직) ① 이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인실을 두어 실장은 교육행정 6급으로 보한다.(개정 2021.04.30.)

② 제 1항의 규정에 의한 분장업무는 따로 규칙으로 정한다.

제 2 절 고 등 학 교

제81조 (교장등) ① 고등학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

② 교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘·감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③ 교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.

제82조 (하부조직) 고등학교에 행정실을 두고 실장은 교육행정6급으로 보하되 그 분장업무는 규칙으로 정한다.(개정 2021.04.30.)

제 3 절 중 학 교

제83조 (교장등) ① 중학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

② 교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘·감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③ 교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.

제84조 (하부조직) 중학교에 행정실을 두고 실장은 교육행정 6급으로 보하되 그 분장업무는 규칙으로 정한다.(개정 2021.04.30.)

제 4 절 정 원

제85조(정원) 법인 및 각 급 학교에 두는 사무직원의 정원은 전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침에 의한다. (별표1) 개정 (개정 2022.04.12.)

제85조의 2 (직제의 통합등) 법인의 사업과 설치학교의 규모에 따라 제80조 내지 제 84조에 규정한 조직을 정원의 범위내에서 직급에 상응하여 통합 또는 겸직운용할 수 있되 그 분장 업무는 규칙으로 정한다.

제 7 장 보 칙

제86조 (공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회의 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 전북신문에 공고한다.

제87조 (시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제87조의 2(준용규정) 유지경영학교의 장에 의해 관장하는 제 규정은 법인 이사회의 에서 따로 정하되 정하지 않은 사항은 제 법규 및 관할청의 조례 등에 의하여 공립

학교 학교의 장이 정하는 규정을 필요시 준용한다.

제88조 (설립당초의 임원) 이 법인의 설립 당초의 임원은 “다음”과 같다.

제 8 장 학교운영위원회

제89조 (학교운영위원회의 설치) 초·중등교육법(이하 “법”이라 한다) 제 31조 제 1항에 의거 학교운영에 대한 주요사항에 대하여 자문을 구하기 위하여 법인의 설치·경영학교에 학교운영위원회(이하 “운영위원회”라 한다)를 설치한다.

제90조 (운영위원회의 기능) ① 운영위원회는 법 제 32조 제 2항에서 규정한 사항 이외에도 다음 각 호의 사항에 대하여 자문한다.

1. 학교규정의 제·개정
 2. 교복 및 체육복의 선정, 수학여행·학생야영수련(학생 수련활동) 등 학부모가 경비를 부담하는 사항, 다만, 특정서클 등에서 특정학생을 대상으로 하는 사항은 제외한다.
 3. 지역사회교육에 관한 사항과 학부모 및 일반인을 대상으로 한 평생교육 프로그램의 설치·운영에 관한 사항
 4. 학부모, 교직원, 학생, 지역주민으로부터 제출된 학교운영 등과 관련된 건의사항
 5. 기타 학교운영에 관한 위원들의 제안사항과 학교장이 자문 요청한 사항
 6. 학교의 예산 및 결산에 관한 사항
- ② 법 제 32조 제 1항 제 5호의 정규학습시간 종료 후 또는 방학 기간중 학생의 교육활동·수련활동은 인성 및 창의성을 함양하는 교육활동에 중점을 두어야 한다.
- ③ 제 1항 제 4호의 건의사항은 위원 1인 이상의 소개를 얻어 건의서를 제출하여야 한다.

제91조 (위원의 선출 등) ① 학부모위원 및 교원위원은 임기만료일 10일 이전에, 지역위원은 임기만료일 전일까지 선출한다.

- ② 위원이 결원된 때에는 보궐 선출한다. 다만, 잔여 임기가 6월 미만일 경우 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.
- ③ 위원의 선출 절차, 기타 선출에 관하여 필요한 사항은 운영위원회 규정(이하 “규정”이라 한다.)으로 정한다.

제92조 (위원의 임기 및 개시일) ① 위원의 임기 2년으로 하며, 1차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

제93조 (위원의 자격) ① 학부모위원 및 지역위원은 국가공무원 법 제 33조의 공무원 결격사유에 해당되지 아니하여야 한다.

- ② 위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제94조 (위원의 자격 상실) ① 위원이 다음 각 호의 1에 해당될 때에는 자격을 상실한다.

1. 교원위원이 소속을 달리한 때

2. 학부모위원은 자녀학생이 졸업 및 전학 .퇴학한 때
3. 회의소집 통지를 받고도 사전연락 없이 3회 연속 회의에 불참하였을 때
4. 학부모위원이 제출한 신상자료에서 허위사실이 있는 것이 발견된 때

② 제 1항 제 4호는 운영위원회 결정으로 한다.

제95조 (위원장 및 부위원장) ① 초.중등교육법시행령 제 59조 제5항에서 규정한 위원장과 부위원장의 임기는 1년으로 하며, 연임할 수 있다.

- ② 위원장과 부위원장은 무기명투표로 선출하되 재적위원 과반수의 득표로 당선된다.
- ③ 제 2항의 득표자가 없을 때에는 2차 투표를 하여 최고 득표자를 당선자로 하고, 최고득표자가 2인 이상인 경우에는 연장자를 당선자로 한다.
- ④ 위원장과 부위원장은 운영위원회의 동의를 얻어 그 직을 사임할 수 있다.
- ⑤ 위원장은 운영위원회를 대표하고 회의를 소집하고 진행하며, 위원장이 사고가 있을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.
- ⑥ 위원장 또는 부위원장이 임기 중에 궐위된 때에는 보궐선출하며, 그 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

제96조 (회의 및 회의소집 등) ① 회의는 정기회와 임시회로 구분하여 운영하며, 정기회의 소집시기는 규정으로 정한다.

- ② 임시회 소집은 학교장 또는 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있는 때에 위원장이 회의 개최 7일 전에 소집공고와 함께 회의 안건을 첨부하여 위원에게 개별 통지하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 의안이라고 인정할 경우는 그러하지 아니한다.
- ③ 회의는 연4회 이상 개최하되 회의일수는 연 30 이내로 한다.
- ④ 위원장은 위원들의 생업에 지장을 초래하지 아니하는 시간을 택하여 회의를 소집하여야 한다.

제97조 (소위원회의 설치) ① 운영위원회는 안전심사의 효율화를 기하기 위하여 소위원회를 둘 수 있다.

- ② 소위원회의 종류 및 이의 운영을 위한 절차 등은 규정으로 정한다.

제98조 (건의사항 처리) ① 위원장은 건의서를 접수한 때에는 이를 운영위원회에 회부하여 심사한다.

- ② 건의사항 처리를 위한 절차 등은 규정으로 정한다.

제99조 (의안의 제출.발의) 운영위원회에서 자문할 의안은 학교장 또는 재적위원 3분의 1이상의 연서로 제발의한다.

다만, 예산안과 결산은 학교장이 이를 제출한다.

제100조 (학교내외의 자생조직) 학부모 등으로 구성되는 학교 내외의 자생조직은 규정이 정하는 바에 따라 자율적으로 운영하거나 운영위원회의 산하단체로 둘 수 있

되, 그 대표자는 그 조직의 활동과 관련하여 운영위원회의 허가를 얻어 회의에 출석·발언할 수 있다.

제101조 (위임규정) 운영위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정하지 아니한 사항은 규정으로 정한다.

제 9 장 학교교육분쟁조정위원회

제102조 (학교교육분쟁조정위원회의 설치) 교원에우에관한규정(이하“영”이라 한다) 제6조제4항에 의거 이 법인이 설치·경영하는 백산중·고등학교에 각각 학교교육분쟁조정위원회를 설치·운영한다.

제103조 (학교교육분쟁조정위원회의 기능 등) ①학교교육분쟁조정위원회(이하“위원회”라 한다)는 영 제6조제1항의 규정에 의하여 고등학교 이하의 각급 학교(이하“각급 학교”라 한다)에서 교육활동 중 발생하는 교원(직원을 포함한다. 이하 같다.)과 관련된 다음 각 호의 분쟁사안을 심의·조정·권고(이하“심의 등”이라 한다)한다.

1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모간에 발생한 분쟁
2. 학생안전사고에 대해 전북학교안전공제회(이하 “공제회”라 한다) 보상액 등에 동의하지 아니하고 동 사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁
3. 기타 교원에우 및 교권보호존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항

②위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 하기 전에 당사자의 의견을 최대한 수렴하여야 한다.

③위원회가 학생 안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적·법률적 전문지식이 필요한 경우에는 학교안전공제회에 지원을 요청할 수 있으며, 공제회는 임·직원의 회의 참석, 고문변호사의 조언 등 필요한 지원을 하여야 한다.

제104조 (위원회의 구성 등) ①위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외의 위원으로 구성하되, 학교장은 당연직 위원이 된다.

②위원은 당해 학교 학교운영위원회 위원 중 동 위원회가 추천하는 교원위원·학부모위원·지역위원 각 1인을 학교장이 위촉한다.

③학교장은 필요시 법률 또는 행정분야의 전문지식이 있는 자 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.

④제3항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

제105조 (위원장) ①위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.

②위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.

③위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제106조 (위원의 의무) ①위원은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급하지 아니한다.

②위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.

③위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제107조 (분쟁조정 신청) 분쟁에 관련된 교원 또는 학부모 당사자는 위원장 또는 학교장에게 서면이나 유선 또는 구두로 분쟁조정 신청을 할 수 있다.

제108조 (회의개최 등) ①회의는 분쟁조정의 신청이 있는 때 개최한다.

②분쟁 조정신청이 있을 경우 위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날부터 7일 이내에 개최한다.

③회의의 소집통지는 위원장이 위원에게 서면 또는 구두로 하되, 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제109조 (위원의 제척) 위원이 분쟁의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 위원의 자격으로 참여할 수 없다.

제110조 (심의 등 결과의 처리) ①위원장은 위원회의 심의 등의 결과를 관련 당사자에게 즉시 통지하여야 한다.

②당사자는 위원회의 심의 등 결과를 존중하여야 한다.

③위원회는 심의 등 결과, 보상해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송대행 기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청하게 할 수 있다.

④위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박·폭행·폭언 등으로 당해 교원 또는 학교 교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발하도록 권고할 수 있다.

⑤위원회는 분쟁사안 중 학생에 대한 폭력 등 학생인권 침해의 정도가 범죄수준에 이를 정도로 심각하다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 당해 교원의 징계의결 등 인사조치를 요청하도록 권고할 수 있다.

제111조 (간사) 위원회의 회의기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 교직원 중에서 학교장이 지명하는 간사 1인을 둘 수 있다.

제112조 (학교운영위원회규정의 준용) 위원회의 위원의 임기, 위원의 자격상실, 기타 회의의 운영 등에 관하여 본 장(절)에서 정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제113조 (운영세칙) 위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 위원회 규정으로 정한다.

“ 다 음 ” 설 립 당 초 의 임 원

직 위	성 명	임 기	주 소
이 사 장	이 용 상	3 년	전북 부안군 백산면 용계리 605
이 사	조 재 면	3 년	“ 원천리 117
“	김 기 만	3 년	“ 덕신리 145
“	최 순 렬	3 년	“ 용계리 350
“	정 진 석	3 년	“ 신평리 350
“	이 창 용	3 년	“ 용계리 305
“	학 교 장	3 년	미 정
감 사	한 영 길	2 년	“ 금판리 202
“	한 규 봉	2 년	“ 하청리 377

[별표 1]

법 인 사 무 직 원 정 원

법인 사무직원		고등학교 사무직원	정원	중학교 사무직원	정원
총 계	정원	총 계	4 명	총 계	3 명
일반직 계	1 명	일반직 계	4 명	일반직 계	3 명
교육행정6급	1 명	6급 교육행정	1 명	6급 교육행정	1 명
(개정2021.04.06.)	1 명	7급 교육행정	1 명	8급 교육행정	1 명
		8급 교육행정	1 명	8급 시설관리	1 명
		8급 시설관리	1 명	(개정 2022.04.12.)	
		(개정 2022.04.12.)			

부 칙

1. (시행일) 61. 8. 5 제 4조 위치 변경 (문보 제561호)
2. (시행일) 62. 5. 9 준칙 개정 (전북교육 547)
3. (시행일) 64. 4. 16 조칙 변경 재단법인 백산학원 → 학교법인 백산학원
(전북교문1040.3-712)
4. (시행일) 65. 1. 20 제 20조 개회 및 징족수 준칙 개정 (전북교문1040.32-135)
5. (시행일) 71. 3. 23 제 12. 20. 24. 조 변경 임원(수익사업) (문정1042.3-900)
6. (시행일) 74. 9. 4 제 24. 25. 31. 조 2항 (수익사업의 종류 명칭 교원 임면)
(관리1042.3-748)
7. (시행일) 75. 11. 3 제 28.32.33.35 조의 1 변경 (관리1042.3-982)

8. (시행일) 77. 7. 23 제 9장 신설(사무기구 및 정원) (관리1042.3-664)

경과 조치

가. 이 정관 시행 당시 종전의 구정에 의하여 사무직원으로 임용된 자중 제 47조 제 2항의 규정에 해당하는 자는 이 정관 시행 이후 6월 이내에 당연 퇴직한다.

나. 이 정관 시행 당시 종전의 규정에 의하여 별표 1. 2의 각 직급에 임용된 자는 이 정관에 의하여 임용된 것으로 한다.

9. (시행일) 78. 8. 14 제 24조 및 제 25조 수익사업 종류 및 사업체명 변경
(관리10420.3-697)

10.(시행일) 81. 8. 3 준칙 변경 (관리1040-1437)

경과 조치

가. (교원 징계에 대한 경과 조치)

이 정관 행 당시 교원 징계 위원회 및 재심위원회에 계류중인 징계 및 재심 청구 사건은 종전의 규정에 의한다.

나. (일반직에 대한 경과 조치)

이 정관 시행 당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 일반직원이 이 정관에 의한 정원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 일반직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되 일반직원의 신규 임용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.

11. (시행일) 83. 5. 25 제 34 조 및 제 70 조 교직원 정년제 신설 (관리 1042.3-542)

12. (시행일) 86.11. 1 제 26 조 제 3 호 선임 제한 변경 (관리25422-962)

13. (시행일) 88. 7. 5 제 14 조(임원의 임기) 이사 5년 - 4년으로

제 27 조 제 28 조 제 30 조 삭제

제 34 조 1항 중 임기 5년에서 4년으로 개정 (관리25422-381)

경과 조치

가. 이 정관 시행 당시 종전의 정관에 의해 재임중인 이사의 임기는 제 14조의 변경에 불구하고 구 정관에 의한 임기 만료시까지로 한다.

나. 이 정관 시행 당시 종전 정관에 의해 임명된 학교의 장의 임기는 제 34조 제 1항 및 제 4항의 변경에 불구하고 구 정관에 정한 임기만료시까지로 한다.

14. (시행일) 90. 1. 1 제 78조 정원 조정 개정 별표 1. 2. 3 항 (관리25422-804)

경과 조치

이 정관 시행 당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 기능직 직원 및 고용직 직원 (기능직으로 전환 경우 포함) 이 정관에 의한 정원을 초과하는 경우와 근무기간이 3년 미만인 자로서 직종이 전환되지 아니한 고용직은 그 초과하는 직원이 퇴직할 때까지 별도 정원이 있는 것으로 본다.

15. (시행일) 90. 6. 30 제 13조 개정(임원의 정수 5인에서 7인) (관리25422-484)
16. (시행일) 90. 9. 12 준칙 개정 (관리25422-621)
17. (시행일) 91. 9. 17 제32조 대지 제36조 8호 “문교부장관→교육부장관”
제5장 제13절 삭제. 제79조 변경 (행정81422-34)
18. (시행일) 98. 3. 28 제 35조 ④항 삽입 제 35조의 2 : 조칙변경 ③항 신설
제 85조의 2 신설 (행정81422-349)
19. (시행일) 98. 7. 21 제 19조 ③신설 (행정81422-749)
20. (시행일) 00. 5. 17 제 8장 신설(학교운영위원회) (행정81422-10291)

부 칙

제 1 조 (시행일) 이 정관은 관할청 인가일부터 시행한다.

제 2 조 (경과조치) 제263차 이사회(의 (99. 4.28)에서 제정한 “백산중.고등학교 운영위원회 규정”을 “백산고등학교 운영위원회 규정”으로 고치고, 동 규정의 시행과 백산중학교 운영위원회 규정(2000.3.3. 교무회의 통과)의 이행은 이 정관에 의한 시행으로 본다.

21. (시행일) 00. 10. 19 제21조 (임원선임의 제한 변경) (행정81422-19)
22. (시행일) 01. 05. 24 제 9장 학교 교육분쟁 조정위원회 신설 (행정81422-615)

부 칙 (2006.07.01 개정 사립학교법 시행)

제 1조(시행일) 이 정관은 관할청 인가일부터 시행한다.

제 2조(경과조치)① 개정 정관 시행일 이후 임원의 임기만료 등으로 결원이 발생 하여 우선적으로 선임되는 개방이사 또는 감사는 제20조의2①항의 규정에 불구하고 그 결원 발생일로부터 2월 이내에 보충할 수 있다.

② 개정 정관 시행이전인 구 정관에 의하여 임명된 학교의 장의 임기는 구 정관 규정에 따른다.

23. (시행일) 신설 제9조④, 제12조의1, 제20조의1, 제20조의2, 제21조⑤⑥⑦, 제28조의1, 제 31조의2, 제35조① 제35조⑥, 제35조의3, 제90조⑥. 개정 제9조③, 제18조의1, 제19조2, 제20조①, 제21조의③, 제22조의③, 제28조①②, 제31조②, 제43조 삭제 제13조~제17조

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 관할청 인가일부터 시행한다.

- 24.(시행일) 신설 제12조의1②, 제20조의4, 제31조의2④

개정 제5조, 제20조의3①③, 제21조⑤, 제28조②, 제31조의2③ 제35조⑥, 제36조⑦,
제37조⑥, 제82조, 제84조 삭제 제20조의3④

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 관할청 인가일부터 시행한다.

25.(시행일) 신설 제78조의2, 제78조의3

개정 제5조, 제32조, 제33조, 제34조

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 관할청 인가일부터 시행한다.

26.(시행일) 신설 제76조의2

개정 제4조, 별표1,2,3

부 칙

제1조(시행일) 2015. 01. 12일부터 시행한다.(제333차 이사회)

27. (시행일) 개정 별표 2, 3

부 칙

제1조(시행일) 2021. 04. 30일부터 시행한다.(제376차 이사회)

28. (시행일) 개정 제4조, 제5조, 제41조, 제42조2 ①②, 제57조2, 제74조①②③ ,
제75조①③, 제77조, 제78조①②, 제78조2 ②
제79조①②, 제80조①, 제82조, 제84조, 별표1
신설 제28조③, 제31조3 ①②, 제35조⑦⑧⑨, 제35조2 ④⑤,
제35조4 ①, 제38조④, 제42조 4, 제57조2 1,2,3 ②③,
제74조 6-2 6-3 6-4 가 나,
제75조④⑤⑥⑦, 제78조③, 제78조 4,
삭제 제35조 ④ ⑤,

29. (시행일) 이정관은 2022년 4월 12일부터 시행한다.(제382차 이사회)
 (시행일) 개정 85조) 별표1(개정), 별표2,3(삭제)

[별표 1] (개정 2022.04.12)

법인 사무직원 정원

법 인	중학교	고등학교
일반직 6급 1명	일반직 <u>교육행정 6급 1명</u> <u>교육행정 8급 1명</u> <u>시설관리 8급 1명</u>	일반직 <u>교육행정 6급 1명</u> <u>교육행정 7급 1명</u> <u>교육행정 8급 1명</u> <u>시설관리 8급 1명</u>
합계 1명	합계 3명	합계 4명

[별표 2](삭제), [별표 3](삭제) 2022.04.12